

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2602/2533

บริษัทธนาคารเอเชีย จำกัด
บริษัทเคปเปลชิพยาร์ด จำกัด เจ้าหนี้
รายที่

โจทก์

8

บริษัทบางกอกชิปปิงลิ้ง แอนด์เอ็นอีเนีย
ริง จำกัด กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94, มาตรา 107 (3), มาตรา 130 (8)

ป.วิ.พ. มาตรา 221

เจ้าหนี้กับลูกหนี้มีข้อสัญญาว่า เมื่อมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาให้ใช้กฎหมาย
ของประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์มาบังคับแก้กรณี และดำเนินกระบวนการพิจารณาทาง
อนุญาโตตุลาการในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อการดำเนินกระบวนการพิจารณาและ
คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไม่ปรากฏว่ามีข้อผิดพลาด ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนขัด
ต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน คำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการแห่งประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์จึงผูกพันลูกหนี้ เจ้าหนี้นำมาฟ้อง
บังคับในศาลไทยได้โดยไม่ต้องให้ศาลไทยกลับไปวินิจฉัยอีกว่าลูกหนี้หรือเจ้าหนี้
เป็นฝ่ายผิดสัญญา เจ้าหนี้จึงอาศัยคำชี้ขาดทางอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ขอรับชำระ
หนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งสองได้

คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เด็ดขาด เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๕ เจ้าหนี้รายที่ ๘ ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามคำชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทยรัฐสิงคโปร์ เป็นเงิน ๓๒,๒๒๒,๓๓๑.๓๔ บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑, ที่ ๒ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีท้าย คำขอรับชำระหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นำให้บรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๐๔ แล้ว โจทก์ได้แย้ง คำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายที่ ๘ ว่า ลูกหนี้ที่ ๑ มิได้เป็นหนี้เจ้าหนี้รายที่ ๘ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ มิได้เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และทำขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมีขึ้นด้วยการ สมยอมกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เพื่อเอาเปรียบเจ้าหนี้อื่นโดยไม่สุจริต ลูกหนี้ที่ ๑ ได้แย้งว่า เจ้าหนี้รายที่ ๘ มิได้เป็นเจ้าหนี้อีกหนี้ที่ ๑ และลูกหนี้ที่ ๑ ไม่เคยตกลงตั้ง ให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด หากจะมีการชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการก็ไม่มีผลผูกพันลูกหนี้ที่ ๑ และลูกหนี้ที่ ๑ ไม่เคยทราบคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ขอให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้ว เห็นว่า น่าเชื่อว่ามีมูลหนี้ต่อกันจริง มูลหนี้เกิดขึ้นก่อนวันพิทักษ์ทรัพย์ ไม่ขาดอายุความและไม่ต้องห้ามมิให้ขอรับชำระหนี้ ตาม มาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ เห็นควรให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ ๑ เป็นเงิน ๑๔,๒๗๑,๒๘๕.๒๒ บาท และจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ ๒ เป็นเงิน ๗,๕๖๐,๕๒๖.๐๓ บาท ตามมาตรา ๑๓๐ (๘) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ ส่วนที่ขอเกินมาให้ยก

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ขอรับชำระหนี้ได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ ที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ ๑ ที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้ความว่า ลูกหนี้ที่ ๑ ได้ทำสัญญาว่าด้วยตัวแทนจัดการกับเจ้าหนี้ตามเอกสารหมายเลข จ.๑๘ และลูกหนี้ที่ ๒ รับผิดชอบใช้เงินค่าหุ้นซึ่งลูกหนี้ที่ ๒ รับมาจากเจ้าหนี้จำนวน ๘๑๒,๔๙๐ เหรียญสิงคโปร์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๘ ต่อปี นับแต่วันที่ระบุในคำชี้ขาด (๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๑) เจ้าหนี้นำหนี้ดังกล่าวมาฟ้องลูกหนี้ทั้งสองต่อศาลแพ่งระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้ทั้งสองถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีนี้ ศาลแพ่งจึงจำหน่ายคดี ปรากฏตามคดีของศาลแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๓๖๓๘/๕๕๕๖, ๑๓๖๓๙/๒๕๒๓ เจ้าหนี้จึงมายื่นคำขอรับชำระหนี้เป็นคดีนี้ ปัญหาจะต้องวินิจฉัยมีว่า เจ้าหนี้มีสิทธิรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งสองหรือไม่ เจ้าหนี้ขอรับชำระหนี้มาโดยอาศัยมูลหนี้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยจึงมีเพียงว่าคำชี้ขาดดังกล่าวใช้บังคับได้หรือไม่ เห็นว่าตามข้อสัญญาในเอกสารหมายเลข จ.๑๗ ข้อ ๑๖, ๑๗ และ จ.๑๘ ข้อ ๑๔, ๑๕ กำหนดว่าเมื่อมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาให้ใช้กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มาบังคับแก่กรณี และดำเนินกระบวนการพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ฉะนั้น เมื่อมีข้อพิพาทระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ และเจ้าหนี้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ จึงเป็นการดำเนินการตามข้อตกลงของคู่สัญญา คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการย่อมผูกพันคู่สัญญาคือเจ้าหนี้และลูกหนี้ ข้ออ้างที่ว่าลูก

หนี้ทั้งสองไม่เห็นด้วยกับการตั้งอนุญาโตตุลาการก็ดี สัญญาเลิกกันแล้วข้อสัญญาตั้ง
อนุญาโตตุลาการย่อมเลิกไปด้วยนั้น เห็นว่า ลูกหนี้ที่ ๒ ยอมรับในคำให้การชั้น
สอบสวนคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า เมื่อมีการตั้ง
อนุญาโตตุลาการตามกฎหมายแห่งประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้ว ลูกหนี้ที่ ๒ ก็
ยอมรับรวมทั้งลูกหนี้ที่ ๑ ก็ต้องยอมรับด้วย แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ทั้งสองไม่ได้แย้ง
คัดค้านการตั้งอนุญาโตตุลาการ ส่วนที่ลูกหนี้ทั้งสองยกขึ้นอ้างด้วยว่าเมื่อมีการนัด
พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการแล้วมีการเลื่อนการพิจารณาไม่ได้แจ้งให้ลูกหนี้ทั้งสอง
ทราบนั้น เจ้าหนี้นำเสนอว่ากฎหมายแห่งประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ไม่ได้บัญญัติให้
ต้องทำเช่นนั้น โดยมีคำเบิกความของนายมูหะทันบาย คาร์ธิเกส อนุญาโตตุลาการผู้
ชี้ขาดมาเบิกความเป็นพยานศาลในคดีที่เจ้าหนี้เป็นโจทก์ฟ้องลูกหนี้ทั้งสองตามคดี
ของศาลแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๓๖๓๘, ๑๓๖๓๙/๒๕๒๓ ว่าในการนัดพิจารณาคดีได้
แจ้งให้ลูกหนี้ทั้งสองทราบแล้ว ส่วนการเลื่อนการพิจารณาไปนั้น การพิจารณาคดีของ
อนุญาโตตุลาการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาของศาล ซึ่งกฎหมายไม่มีบัญญัติว่าการ
เลื่อนไปต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบ ทั้งในการพิจารณาคดีลูกหนี้ทั้งสองก็มีได้เข้าสู่คดี
นายมูหะทันมาน คาร์ธิเกส จึงชี้ขาดไป คำชี้ขาดถึงที่สุดเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีความ
ผิดพลาดแจ้งชัดในคำชี้ขาด จึงจะขอให้ศาลสูงเพิกถอนคำชี้ขาดได้ ฉะนั้น เมื่อ
อนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้โดยไม่ปรากฏว่ามีความผิด
พลาด คำชี้ขาดย่อมผูกพันลูกหนี้ทั้งสอง ทั้งไม่ปรากฏว่าคำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการแห่งประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ไม่ถูกต้องตามขั้นตอน ขัดต่อ
กฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
แห่งประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์จึงผูกพันลูกหนี้ และเจ้าหนี้นำมาฟ้องให้บังคับในศาล
ไทยได้ ทั้งนี้โดยไม่จำเป็นต้องให้ศาลไทยกลับไปวินิจฉัยข้อเท็จจริงอีกว่า ลูกหนี้หรือเจ้า
หนี้เป็นฝ่ายผิดสัญญา ฉะนั้นเมื่อมีคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ลูกหนี้ทั้งสองรับ

ผิด ลูกหนี้ทั้งสองจึงต้องผูกพันตามคำชี้ขาดนั้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาชอบแล้ว
ฎีกาของลูกหนี้ทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พืพำกษำยััน

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

ศาลแพ่ง - นายสมบัติ อรรถพิมล

ศาลอุทธรณ์ - นายสมภาพ โชติกวณิชย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ